

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4481/2542

นายเทียนชัย กาญจนพ่ายพ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งวันกี้ กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22 (3), มาตรา 25

กฎหมายล้มละลายเพียงบัญญัติมิให้บุคคลที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินคดีในทาง
แพ่งด้วยตนเอง แต่ไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติว่าบุคคลที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ให้เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามาดำเนินคดีในทางอาญาแทนบุคคลที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์โดย
เฉพาะกฎหมายล้มละลายมิได้คุ้มครองให้ผู้กระทำความผิดอาญานั้นพ้นผิดไปด้วย

จำเลยได้ร่วมส่งจ่ายเช็คพิพาทให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ และธนาคารปฏิเสธการ
จ่ายเงินตามเช็คโดยการกระทำความผิดของจำเลยเกิดขึ้นก่อนจะถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ไม่เกี่ยวข้องกับการถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในภายหลัง ดังนี้ แม้ในการต่อสู้คดีในชั้น
อุทธรณ์จำเลยไม่มีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามาดำเนินคดีแทน การดำเนิน
กระบวนการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ก็ชอบแล้ว

จำเลยได้ร่วมส่งจ่ายเช็คพิพาทให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ และธนาคารปฏิเสธการ
จ่ายเงินตามเช็คโดยการกระทำความผิดของจำเลยเกิดขึ้นก่อนจะถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ไม่เกี่ยวข้องกับการถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในภายหลัง ดังนี้ แม้ในการต่อสู้คดีในชั้น

อุทธรณ์จำเลยไม่มีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามาดำเนินคดีแทน การดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ก็จบแล้ว

(เดิมพัน จรรยามั่น-ประมาณ ตียะไพบุลย์สิน-ชวลิต ธรรมภาฯ)

ศาสตราจารย์ ดร. สุนทร - นายสาคร ตั้งวรณวิบูลย์

ศาลอุทธรณ์ - นายจรัส พวงมณี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ